



המכון הישראלי
לדמוקרטיה

www.idi.org.il

23 מרץ 2024

י"ג אדר ב תשפ"ד

לכבוד,

יו"ר וחברי ועדת החוקה, חוק ומשפט

הנדון: הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – הצבעה של אזרחים המשרתים שירות לאומי אזרחי בחוץ לארץ), התשפ"ג-2023

שלום רב,

הצעת החוק שבנדון מבקשת לאפשר לקבוצה ספציפית של אזרחי ישראל השהים בחו"ל ביום הבחירות לכנסת – מי שמשרתים שם שירות אזרחי או לאומי-אזרחי (ובני משפחותיהם) – לממש את זכות ההצבעה שלהם בנציגויות ישראל בחו"ל.

עקרונית – יש מקום לשקול בחיוב את הרחבת זכות ההצבעה לישראלים השהים בחו"ל באופן זמני ומרכזי חייהם בישראל, בוודאי אם שהותם בחו"ל קשורה באופן ישיר או עקיף למדינה. אך אנו סבורים שיש לעשות זאת באופן מסודר ומקיף ובהסתמך על קריטריונים ברורים, ענייניים ומוצדקים להבחנה בין מי שזכאי ואינו זכאי להצביע מחו"ל. ההצעה שבנדון, לעומת זאת, מבקשת להרחיב את זכות ההצבעה של אוכלוסייה ספציפית, ללא קריטריונים ענייניים ברורים. זוהי הצעה בעייתית במיוחד, ואף כזו הפוגעת בשוויון בבחירות: הן משום שמדובר בשירות שהוא התנדבות, הפתוח רק לאוכלוסיות ספציפיות; והן משום שההצעה מתעלמת מאוכלוסיות אחרות שכיום לא יכולות להצביע לכנסת מחו"ל, ולא ברורים הטעמים להבחנה בינן ובין האוכלוסייה שבה מתמקדת הצעת החוק.

להלן הנימוקים, בתמצית:

ההצדקות להרחבת זכות ההצבעה לישראלים השהים זמנית בחו"ל

1. הזכות לבחור מהווה אבן יסוד במשטר דמוקרטי. היא משקפת את מהותה של הדמוקרטיה הייצוגית, שלפיה כל האזרחים הבגירים זכאים להשתתף בניהולה באמצעות נציגים נבחרים. על בסיס עיקרון זה, מדינה דמוקרטית נדרשת לאפשר ואף להקל על בעלי זכות הבחירה לממש את זכותם, בכפוף לעקרונות כמו שמירה על טוהר הבחירות.

אמיר אלשטיין

יו"ר הוועד המנהל

הנשיא העשירי ראובן ריבלין

יו"ר של כבוד

יוחנן פלסנר

נשיא

ברנרד מרכוס

יו"ר בינלאומי

חברי הוועד המנהל

עו"ד ליאת אהרנסון

אלי גרונר

פרופ' ורד וניצקי-סרוסי

ד"ר חן ליכטנשטיין

מולי מועלם

שגיר לשעבר שלי מרידור

פרופ' פאדיה נאסר אבו-אלהיג'א

עו"ד אבי פישר

ד"ר מיכל צור

יוסי קוצ'יק

המועצה הבינלאומית

פרופ' רונלד דניאלס, יו"ר

השופטת רוזלי סילברמן אבליה, קנדה

שגיר לשעבר מרטין אינדיק, ארה"ב

אן אפלבלאום, ארה"ב

פרופ' ורנון בוגדנו, בריטניה

השופטת דורית ביניש, ישראל

השופט סטיבן בריי, ארה"ב

ד"ר ג'וזף ג'וזפה, גרמניה

פרופ' משה הלברטל, ישראל

פרופ' מייקל וולצר, ארה"ב

פרופ' רוברט מנוקין, ארה"ב

פרופ' כריסטוף מרקשיס, גרמניה

השופט אברהם סופר, ארה"ב

ברט סטפנס, ארה"ב

פרופ' ארווין קוטלר, קנדה

פרופ' גרהרד קספר, ארה"ב

פרופ' יהודה ריינהרץ, ארה"ב

פרופ' גבריאלה שלו, ישראל

סגני נשיא

פרופ' סוזי נבות, מחקר

פרופ' קרנית פלוג, מחקר

ד"ר ישי ג'סיסן פרס, אסטרטגיה

עמיתים בכירים

פרופ' יאיר אטר

פרופ' תמר הרמן

פרופ' נתן ווסמן (אורח)

פרופ' עמית כהן

פרופ' יותם מרגלית

פרופ' דניאל סטטמן

פרופ' בני פורת

פרופ' יובל פלדמן

פרופ' מרדכי קרמניצר

פרופ' גדעון רהט

ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר

פרופ' יובל שני

מייסדים

ד"ר אריק כרמון

מזכיר המדינה ג'ורג' שולץ (1920-2021)



המכון הישראלי לדמוקרטיה

2. בישראל, זכות הבחירה לכנסת היא חוקתית. זכות הבחירה לאזרחים בגירים מעוגנת בסעיף 5 לחוק יסוד: הכנסת, ואילו השוויון בבחירות מעוגן בסעיף 4 לחוק היסוד. השוויון הוא בעל משמעות כפולה – הן במובן שלכל אחד יהיה קול אחד, והן במובן שלכל מתחרה בבחירות יהיה שוויון בסיכויים בהתמודדות על קול הבוחר (ראו, לדוגמה, בג"ץ 869/92 **זילי נ' יו"ר ועדת הבחירות**).
3. חוק הבחירות לכנסת מגביל בפועל את מימוש זכות הבחירה, וקובע כי רק אזרחים בגירים שהם תושבי ישראל יוכלו בפנקס הבוחרים. אולם בפועל, זכות ההצבעה בבחירות לכנסת נמנעת מאזרחים רבים המוגדרים כתושבי ישראל אך שוהים בחו"ל ביום הבחירות, בשל עיקרון הריתוק לקלפי (סעיף 7 לחוק הבחירות לכנסת). מדינת ישראל נמנעה עד כה מהנגשת זכות ההצבעה בחו"ל לאוכלוסייה זו, מלבד למספר מצומצם יחסית של בעלי זכות בחירה שרשאים להצביע בנציגויות ישראל בחו"ל – נציגים ושליחים רשמיים מטעם המדינה או המוסדות הלאומיים (הסוכנות היהודית, קרן היסוד וכו').
4. אנו סבורים כי יש מקום לשקול הצבעה של ישראלים שוהים בחו"ל, בפרט אם מרכז חייהם בישראל ואם חלפו שנים בודדות מעזיבתם. מצב העניינים כיום מקשה על ציבור רחב לממש את הזכות הדמוקרטית הבסיסית, ואף מפלה בין בעלי זכות בחירה שונים שוהים בחו"ל: בין בעלי אמצעים (משאבים כספיים ומשאבי זמן), היכולים להרשות לעצמם לטוס לישראל רק כדי להצביע ביום הבחירות, לבין מי שאין בידו אמצעים כאלה. הוא צורם במיוחד מאחר שהגלובליזציה מאפשרת ומעודדת ניידות נוחה וקלה של אזרחים שחיים מחוץ למדינתם, חלקם רק לפרק זמן קצר, תוך שהם משמרים את זהותם הישראלית וקשריהם למדינה. גם במבט השוואתי, ישראל חריגה מאוד: ברוב המכריע של הדמוקרטיות קיימים הסדרים שונים המאפשרים לאזרחים להצביע מחו"ל, והמגמה הברורה היא הרחבתם של הסדרים אלה.¹
5. מכל הסיבות האלה, חברי כנסת ממפלגות שונות, וכן ארגוני חברה אזרחית (ובהם המכון הישראלי לדמוקרטיה), תמכו לאורך השנים בהנגשת זכות ההצבעה לישראלים מחו"ל, בתנאי שהם מוגדרים כתושבים, שוהים בחו"ל באופן זמני ושמרכז חייהם נותר בישראל.

¹ עופר קניג ויוחנן פלסנר, **הצבעת אזרחים ישראלים מחו"ל**, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016.



6. הצעת החוק שבנדון לא מבקשות לקדם מטרה זו או לשנות את המצב הקיים באופן מהותי. במקום זאת, היא מבקשת לצרף לקבוצות בעלי זכות הבחירה שרשאים כבר היום להצביע מחו"ל קבוצה אחת ספציפית לא-גדולה: מי שמשרתים בשירות אזרחי או לאומי-אזרחי בחו"ל.

7. **אנו סבורים כי הנגשת ההצבעה מחו"ל לקבוצות נוספות צריכה להיעשות במסגרת תהליך חקיקה מסודר ומקיף, שיבחן את כל קבוצות האוכלוסייה הזכאיות להצביע אך נמצאות בחו"ל, ושיגבש קריטריונים ברורים, כלליים וענייניים להגדרת בעלי זכות הבחירה שיוכלו להצביע מחו"ל.** קריטריונים אלה יכולים להתייחס, למשל, למספר השנים שחלף מאז עזב בעל זכות הבחירה את ישראל, לסיבת שהותו בחו"ל (למשל שליחות כלשהי בחו"ל) או לקשרים שהוא ממשיך לקיים עם המדינה (כגון תשלום ביטוח לאומי). הצעת החוק שבנדון לא כוללת קריטריונים כאלה.

8. כל עוד לא יגובשו קריטריונים להגדרת בעלי זכות הבחירה שיכולים להצביע מחו"ל, שאפשר להצדיקם מבחינת השוויון בזכות לבחור ומבחינת השוויון בזכות להיבחר (שהן כאמור זכויות חוקתיות בישראל) וכן מבחינות אחרות (טוהר הבחירות, הימנעות מבזבוז משאבים לא-סביר וכו'), **קיימת סכנה שהנגשת ההצבעה מחו"ל לקבוצות מסוימות ולא לאחרות תוביל לפגיעה בשוויון בזכות לבחור, ועלולה גם להוביל לפגיעה בזכות להיבחר אם אותן הקבוצות מזוהות עם מפלגות או גושי מפלגות מסוימים.**

9. ואכן, הצעת החוק הנוכחית מעלה חשש לפגיעה בעקרון השוויון בבחירות, לכל הפחות בשוויון בזכות לבחור:

- **התנדבות לשירות אזרחי ולאומי-אזרחי (שהיא כמובן ראויה בפני עצמה) פתוחה רק בפני אוכלוסיות ספציפיות ומוגבלות-יחסית – מי שקיבלו פטור מצה"ל מטעמים שונים, למשל נשים שקיבלו פטור מטעמי דת, מי שפטור משירות צבאי מטעמים רפואיים, או גברים בני האוכלוסייה החרדית.**
- **לא ברורה ההצדקה לאפשר הצבעה מחו"ל דווקא של מתנדבי שירות אזרחי או לאומי-אזרחי, ולא של אוכלוסיות אחרות השוהות בחו"ל ביום הבחירות. דוגמה מובהקת היא עובדי תאגידים סטטוטוריים כמו בנק ישראל או עובדי חברות ממשלתיות (לרבות תעשיות ביטחוניות כמו התעשייה האווירית) המוצבים בחו"ל. אדרבה: עובדים אלא אינם**



המכון הישראלי לדמוקרטיה

מתנדבים המשרתים בחו"ל מרצונם כמו מתנדבי השירות האזרחי והלאומי-אזרחי, אלא מי שנשלחו לחו"ל מטעם עבודתם, בדומה למשל לעובדי מדינה ולחיילים בשירות קבע (שכאמור זכאים להצביע מחו"ל); והרחבת אפשרות ההצבעה של עובדים בתאגידים סטוטוריים וחברות ממשלתיות המוצבים בחו"ל גם כרוכה בפגיעה מצומצמת הרבה יותר בשוויון בבחירות, משום שעבודה במקומות אלה אינה מוגבלת לקבוצות ספציפיות בחברה הישראלית.

10. מכל הסיבות האלה, אנו סבורים שיש להתנגד להצעת החוק בנוסחה הנוכחית. הרחבת זכות ההצבעה לאוכלוסייה המדוברת, שאת פועלה אנו רואים בחיוב, צריכה להיעשות בראייה כוללת של כלל קבוצות האוכלוסייה הזכאיות להצביע אך נמצאות בחו"ל, ובהסתמך על קריטריונים ברורים, כלליים וענייניים.

נשמח לעמוד לרשותכם ככל שיידרש,

בברכה,

ד"ר אסף שפירא

ראש התוכנית לרפורמות פוליטיות